

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5126 -
5127/2538

นางสาว มาลิน ภมรพล
บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192 วรรคท้าย

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดว่าจำเลยจะคืนเงินประกันให้หลังจากลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างภายใน30วันเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นประโยชน์แก่จำเลยในการปฏิเสธที่จะคืนเงินประกันให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างได้เมื่อโจทก์ทั้งสองเรียกเงินคืนก่อนกำหนดแต่จำเลยหาได้ยกประโยชน์แห่งเงื่อนไขขึ้นปฏิเสธไม่กลับปฏิเสธว่าโจทก์ทั้งสองก่อความเสียหายให้แก่จำเลยถือว่าจำเลยสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา192วรรคท้าย และการสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรจำเลยจึงไม่อาจยกประโยชน์แห่งเงื่อนไขมาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ทั้งสองได้อีก

คดี ทั้ง สอง สำนวน นี้ ศาลแรงงานกลาง รวม พิจารณา พิพากษา เข้า ด้วยกัน โดย เรียก โจทก์ ตามลำดับ สำนวน ว่า โจทก์ ที่ 1 และ โจทก์ ที่ 2

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ฟ้อง ใน ทำนอง เดียว กัน ว่า โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ออก จาก งาน แล้ว และ มิได้ ทำ ความเสียหาย แต่ จำเลย ไม่ยอม คืนเงิน ประกัน ให้ ขอให้ บังคับ จำเลย คืนเงิน ประกัน ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง คน ละ 6,500 บาท

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา ให้ จำเลย คืนเงิน ประกัน ให้ แก่ โจทก์ ที่ 1 จำนวน 6,500 บาท และ ให้ แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 6,500 บาท

จำเลย ทั้ง สอง ส่วน อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่าระเบียบ ข้อ บังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ข้อ 9.3 ที่ กำหนด ว่า จำเลยจะ คืนเงิน ประกัน ให้ แก่ ลูกจ้าง หลังจาก ลูกจ้าง พ้น สภาพ จาก การ เป็นลูกจ้าง ของ จำเลย ภายใน 30 วัน นั้น เป็น เงื่อนไข ใน การ ที่ ลูกจ้างจะ เรียกเงิน ประกัน คืน ซึ่ง เป็น ประโยชน์ แก่ จำเลย จำเลย มีสิทธิยก ประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข ดังกล่าว ขึ้น ปฏิเสธ ที่ จะ คืนเงิน ประกันให้ โจทก์ ทั้ง สอง ได้ เมื่อ โจทก์ ทั้ง สอง เรียกเงิน ประกัน คืน ก่อน กำหนดแต่เมื่อ โจทก์ ทั้ง สอง เรียกเงิน ประกัน คืน ก่อน กำหนด จำเลย หา ได้ยก ประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข นี้ ขึ้น ปฏิเสธ ไม่ กลับ ปฏิเสธ ว่า โจทก์ทั้ง สอง ก่อ ความเสียหาย ให้ แก่ จำเลย ถือได้ว่า จำเลย ได้ สละ เสีย ซึ่งประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข นั้น แล้ว ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย ์ มาตรา 192 วรรคท้าย (ใหม่) และ บทบัญญัติ แห่งกฎหมายดังกล่าว หา ได้ บัญญัติ ว่าการ สละ ประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข จะ ต้อง ทำโดยชัดแจ้ง เป็น ลายลักษณ์อักษร ไม่ ดัง นั้น เมื่อ มี พฤติการณ์ ที่ถือได้ว่า จำเลย สละ ประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข แล้ว ก็ เป็น อัน บังคับได้ ตาม นั้น จำเลย จึง ไม่อาจ ยก ประโยชน์ แห่ง เงื่อนไข ที่ ได้ สละ เสีย แล้ว มา เป็น ข้อต่อสู้ โจทก์ ทั้ง สอง ได้ อีก โจทก์ ทั้ง สอง มีอำนาจ ฟ้อง จำเลย ได้ คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง ชอบแล้ว อุทธรณ์ ของ จำเลยฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-พรัชย์ สมรรถเวช-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ